

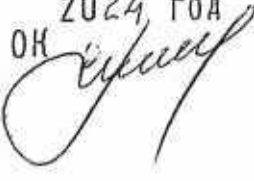
АО «НЭВЗ-Керамикс»

Утвержден конференцией
трудового коллектива
03 апреля 2024г.

Генеральный директор АО «НЭВЗ-Керамикс»  Курсаков В.В. « 03 » апреля 2024г. 	Председатель профкома  Печина Н.М. « 03 » апреля 2024г. 
---	--

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

на 2024 - 2026 гг.

РЕГИСТРИРОВАНО
в ОК ПРОФСОЮЗов РРЭП
Регистрационный № 01-24
" 16 апреля 2024 г. ОА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОК 

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Управлении по труду и эффективности деятельности муниципальных организаций мэрии города Новосибирска
Регистрационный № <u>01-24</u> от <u>10</u> <u>04</u> <u>24</u> г.
Начальник управления  (подпись) (инициалы, фамилия)

г. Новосибирск

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности предприятия; направлен на повышение социальной защищенности работников, на обеспечение стабильности и эффективности работы предприятия, а также на повышение взаимной ответственности сторон, выполнение требований законодательства о труде и настоящего договора. Коллективный договор заключен в соответствии с разделом II Трудового кодекса РФ «Социальное партнерство в сфере труда» (статья 23-55.)

1.1. Стороны и назначение коллективного договора.

Коллективный договор заключен между:

Работодателем в лице Генерального директора АО «НЭВЗ-Керамикс» (в дальнейшем работодатель) с одной стороны и работниками предприятия в лице профсоюзного комитета с другой стороны.

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в лице ее профсоюзного комитета, как полномочного представителя работников АО «НЭВЗ-Керамикс» ведущего переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым тарифным соглашением на 2024 – 2026г.г. и региональным соглашением на 2023-2025 г.г. по НСО.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и работодателем.

1.3. Инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора вправе выступать любая из сторон (ст. 36 ТК РФ).

В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего коллективного договора любая из сторон вправе направлять другой стороне письменное уведомление о начале переговоров до заключения нового коллективного договора.

1.4. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей, что оформляется приказом по предприятию и решением профкома.

1.5. Переговоры заканчиваются составлением проекта коллективного договора, который до начала проведения конференции направляется в подразделения предприятия для обсуждения его работниками.

1.6. Возникшие в ходе обсуждения замечания, предложения, дополнения направляются из подразделений к председателю комиссии.

1.7. После обсуждения комиссия дорабатывает проект с учетом поступивших замечаний, предложений, дополнений.

1.8. Доработанный проект коллективного договора выносится на обсуждение и утверждение на конференции трудового коллектива.

1.9. Представительство (полномочия конференции) определяются профсоюзным комитетом.

1.10. Решения конференции принимаются большинством голосов от числа присутствующих.

1.11. Коллективный договор вступает в законную силу с момента подписания представителями сторон, действует в течение 3-х лет.

1.12. Ход выполнения коллективного договора рассматривается на совместном расширенном заседании администрации и профсоюзного комитета (или конференции трудового коллектива) два раза в год.

1.13. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и пересматриваются ежегодно.

1.14. В течение срока действия коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения, не ухудшающие положения работников, совместным решением администрации и профкома.

1.15. На период действия коллективного договора все полномочия (права и обязанности) трудового коллектива, предусмотренные действующим законодательством и настоящим коллективным договором, осуществляются комитетом профсоюзной организации.

1.16. Стороны заключившие Коллективный договор, виновные в срыве мероприятий коллективного договора, принятых к выполнению предложений трудящихся, привлекать к ответственности в порядке, установленном законодательством.

1.17. Предмет договора:

1.17.1. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ Положения об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

1.17.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников.

1.17.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства соответствующих сторон федерального отраслевого тарифного, отраслевого территориального, областного и городского соглашений.

1.17.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников, на период действия настоящего договора, соблюдаются прежние нормы.

1.17.5. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы предприятия, повышения уровня жизни работников:

Работодатель обязуется:

- Добиваться стабильности финансового положения предприятия.
- Обеспечить сохранность имущества предприятия.
- Учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных производственных планов и программ.
- Повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов предприятия.

Профком обязуется:

- Способствовать устойчивой деятельности предприятия присущими профсоюзам методами.
- Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей.
- Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда.

- Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих на предприятии, в соответствии с законодательством РФ.

Работники обязуются:

- Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору (контракту), руководствуясь действующими стандартами системы качества.
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного режима труда, правила и инструкции по охране труда.
- Способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества продукции, росту производительности труда, соблюдению технологической дисциплины, в т.ч. по культуре производства.
- Беречь имущество предприятия, сохранять коммерческую тайну.
- Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг друга.
- На предприятии никто из работников не вправе заниматься агитацией, общественно-политической работой, проводить митинги, собрания не имея на то полномочий от работодателя или профкома.

1.18. Сфера действия договора:

1.18.1. Трудовые права, предусмотренные настоящим коллективным договором распространяются на всех работников АО «НЭВЗ - Керамикс».

Социальные льготы и гарантии, предусмотренные настоящим коллективным договором, распространяются на членов профсоюза, а также работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профсоюз на представление их интересов и перечисляющих на счет профсоюзной организации денежные взносы в размере 1% от заработной платы ежемесячно (статья 30 ТК РФ).

1.18.2. Работодатель обязуется в течение месяца после подписания договора размножить его и раздать во все подразделения.

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с содержанием коллективного договора в учебном центре предприятия под роспись до подписания трудового договора.

Раздел II.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ.

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на время выполнения срочного трудового договора (ст. 58 ТК РФ), оформляются в 2-х экземплярах и хранятся у каждой из сторон договора.

Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых договоров, не могут ухудшать положения, определенные коллективным договором.

В индивидуальном трудовом договоре могут быть приняты условия более благоприятные, чем установлено в коллективном договоре.

2.2. Администрация вправе с письменного согласия работника перезаключить с ним ранее заключенный договор на неопределенный срок на срочный договор.

2.3. С поступающими на работу пенсионерами по возрасту администрация вправе заключить срочный трудовой договор. (Статья 59 ТК РФ)

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

2.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры предприятия, его реорганизацией, влекущее за собой сокращение численности и штата, рассматривается предварительно с участием профкома.

2.6. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации предприятия, сокращения объемов производства, ухудшения финансово-экономического положения предприятия.

2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца представлять в профком проекты приказов о массовом сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты производства. В случае не массовых сокращений администрация и профком действует согласно ТК РФ. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата, работники предупреждаются персонально под роспись не менее чем за 2 месяца (ст. 82 ТК РФ).

2.8. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата имеют лица:

- предпенсионного возраста (два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
- работники, получившие профзаболевание на предприятии.

2.9. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с согласия профкома (кроме ст. 81 п.6а, б) или вышестоящего выборного органа.

2.10. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; одинокие матери, имеющие ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет; другие лица, воспитывающие детей без матери (за исключением увольнения по п.1а, п.п.3, 5-8, 10, 11 ст. 81 ТК РФ), не могут быть уволены по инициативе работодателя.

2.11. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест работодатель обязуется:

- Выявить возможности внутрипроизводственных перемещений работников.
- С согласия работников переводить их на неполное рабочее время. При изменении условий трудового договора (контракта) предусмотреть неполное рабочее время в отдельных подразделениях, в целом по предприятию с предупреждением о том работников не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).

2.12. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.

2.13. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся на предприятии.

2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные действующим законодательством РФ при реорганизации и ликвидации предприятия (ст. 180 ТК РФ).

2.15. Работникам предприятия, уволенным по п.5 ст. 83 ТК РФ в связи с признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением, выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

2.16. В целях развития кадрового потенциала работников предприятия работодатель организует систему внутрипроизводственного обучения персонала, которая предусматривает повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров за счет предприятия.

В случаях повышения квалификации с частичным или полным отрывом от производства обучение проводится на условиях учебного договора, заключаемого с администрацией предприятия.

2.17. Теоретические занятия и производственное обучение при подготовке новых рабочих непосредственно на производстве проводятся в пределах рабочего времени, установленного действующим законодательством для работников соответствующих возрастов, профессий и производств.

2.18. По окончании профессионального обучения на производстве аттестационной комиссией рабочему присваивается квалификация (разряд, класс, категория и т.д.) по профессии согласно ЕТКС работ и профессий рабочих и предоставляется работа в соответствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).

2.19. Работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением.

2.20. При повышении квалификационных разрядов или при продвижении по работе учитывается успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеобразовательная и профессиональная подготовка, а также получение ими высшего или среднего профессионального образования.

2.21. Молодые работники, впервые поступившие на работу после окончания ВУЗа проходят годичную стажировку на предприятии, по окончании которой проводится аттестация.

Раздел III.

ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

Режим труда и отдыха на предприятии определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными конференцией работников, а также графиками сменности, согласованными с профкомом (Приложение № 5).

3.1. Работодатель обязуется:

3.1.1. Установить продолжительность работы не более 40 час в неделю.

Нормальная продолжительность рабочего времени может сокращаться для лиц, перечисленных в ст.92 ТК РФ.

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством и в установленном им порядке, могут допускаться сверхурочные работы, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в течение 2-х дней подряд; 120 часов в год для каждого работника(кроме работников, которым установлен ненормированный рабочий день).

3.2. Привлекать служащих и специалистов к дежурствам в выходные и нерабочие праздничные дни для бесперебойного решения текущих неотложных вопросов в соответствии с ТК.

3.3. Всем работникам предоставляются выходные дни. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, предоставляется право на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения з/платы.

3.4. В исключительных случаях в интересах коллектива и создания лучших условий для отдыха, переносить день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с ближайшим праздничным днем.

3.5. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 1 час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.

3.6. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в соответствии с законодательством РФ (ст. 108 ТК РФ) и правилами внутреннего трудового распорядка.

На производствах, где по условиям работы перерыв установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочей смены (Приложение № 1).

3.7. Предоставлять оплачиваемые отпуска:

- Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников не менее 28 календарных дней.
- Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день на основании заключенного трудового договора.
- Дополнительный отпуск за длительный стаж работы на предприятии (подробно в разделе «Социальные гарантии».
- Дополнительный отпуск за вредные условия труда.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы на предприятии, за второй и последующие годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

Отдельным категориям работников по их письменному заявлению отпуск должен быть предоставлен и до истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ).

3.8. По желанию работника отпуск может быть разбит на две части (по согласованию с администрацией) при условии, что одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

3.9. На основании письменного заявления работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения з/платы сроком до 5-и календарных дней (подробно в разделе «Социальные гарантии».

Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, работодатель предоставляет по их просьбе в любое удобное для них время (но не во вред предприятию) отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в год (учитывая п.3.3.).

3.10. Работникам с инвалидностью предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Лицам, не достигшим 18 лет, предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 31 календарного дня.

3.11. График очередности предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем по согласованию с профкомом (в декабре месяце)

Работодатель обязуется за 2 недели до начала календарного года довести до сведения всех работников согласованный график ежегодных отпусков.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Оплата отпуска производится в соответствии ст.136 ТК РФ.

3.12. Работодатель имеет право по согласованию с профсоюзным комитетом вносить изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, в случае производственной необходимости изменять режим работы и переносить дни отдыха работников.

Раздел IV.

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

Для повышения заинтересованности работников в стабильной и успешной деятельности предприятия и обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда стороны обязуются проводить политику в области оплаты труда, направленную на обеспечение связи оплаты труда с его результатами, повышение доходов работников не за счет уменьшения занятости, а за счет роста эффективности и объемов производства, внедрения прогрессивных систем оплаты, роста производительности труда.

4.1. Работодатель обязуется:

4.1.1. Осуществлять тарификацию работ и присвоение разрядов рабочим по единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. Для руководителей, специалистов и служащих - по квалификационному справочнику.

4.1.2. Оплату труда работников предприятия производить согласно трудовым договорам, заключенным между работником и работодателем.

4.1.3. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и рабочих устанавливаются штатным расписанием, утвержденным работодателем, в соответствии с должностью и квалификацией (минимальный размер оклада устанавливается не менее МРОТ по РФ), оплата труда рабочих-сдельщиков производится на основании тарифных ставок с установленным повышающим коэффициентом к ним на основании приказов по предприятию.

Минимальный размер заработной платы на предприятии (с компенсационными выплатами) устанавливается не ниже минимальной заработной платы, установленной Региональным тарифным соглашением по НСО на уровне не ниже 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Довести среднемесячную заработную плату до уровня не менее 4,0 прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. (п.5.3.2 тарифного соглашения)

Величина тарифной части в заработной плате работника должна составлять не менее 60%.

Работникам предприятия установлен районный коэффициент 1,25 в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. Материальное и моральное стимулирование персонала производить в соответствии с утвержденными положениями Общества.

4.1.5. Индексация заработной платы работников путем установления ежемесячной индексирующей выплаты:

Индексирующая выплата является отдельным элементом постоянной части оплаты труда и выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному времени.

Ежемесячная индексирующая выплата не входит в базу для расчета компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, за исключением оплаты сверхурочных часов и оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни).

Ежемесячная индексирующая выплата фиксируется в штатном расписании в абсолютном значении и учитывается при расчете средней заработной платы работника.

Размер индексирующей выплаты определяется ежегодно приказом генерального директора с учетом рекомендаций планово-экономического отдела и включается в трудовые договоры работников.

4.1.6. Оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производить в соответствии с ТК РФ.

Работа в выходной или не рабочий праздничный день по желанию работника вместо повышенной оплаты может компенсироваться:

- оплачиваемым выходным днем (отгулом),
- неоплачиваемым выходным днем и одинарной оплатой за работу в выходной или не рабочий праздничный день.

4.1.7. При работе по скользящему графику производить оплату часов переработки сверх нормы продолжительности учетного периода в двойном размере, применяя суммированный учет рабочего времени в пределах 3-х месяцев.

4.1.8. Производить оплату за работу в сверхурочное время в следующем порядке:

- при повременной оплате труда – в двойном размере установленной работнику часовой тарифной ставки;
- при сдельной оплате труда производить доплату в размере ста процентов тарифной ставки повременщика соответствующего разряда.
- по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха (отгула) равного времени отработанного сверхурочно.

Производить оплату:

- при невыполнении норм выработки не по вине работника в соответствии со ст. 155 ТК РФ;
- при изготовлении бракованной продукции не по вине работника в соответствии со ст. 156 ТК РФ.
- При изготовлении бракованной продукции по вине работника производится удержание из заработной платы на основании «Положения по предприятию», утвержденного локальным нормативным актом.

4.1.9. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада).

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).

4.1.10. Производить доплаты:

- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ;
- за руководство бригадой;
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- за неблагоприятные условия труда по результатам СОУТ на основании утвержденных карт условий труда или по прилагаемому перечню (приложение) в процентах к тарифной ставке рабочего;
- рабочим, специалистам и служащим доплату за работу в ночное время (с 22 час до 6 час утра) производить в размере 50% тарифной ставки (оклада) работающего.
- за выполнение работы ниже присвоенного рабочего тарифного разряда (межразрядная разница);
- несовершеннолетним работникам в связи с сокращением их рабочего времени.

4.1.11. Осуществлять пересмотр и введение норм труда с обязательным и официальным извещением работников и комитета профсоюза предприятия не менее чем за два месяца до их предполагаемого утверждения.

4.1.12. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника, указанный им для этой цели.

Заявление с реквизитами банковского счета передается Работником в бухгалтерию Работодателя.

Заработная плата Работнику выплачивается 2 раза в месяц - 30 числа (за период работы с 01 по 15 число текущего месяца) и 15 числа следующего месяца (за период работы с 16 по 30 (31) число) за фактически отработанное время. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, установленного срока оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, производить их выплату одновременно с уплатой % в размере действующей в это время ставки рефинансирования Центробанка

При выплате з/платы выдавать каждому работнику (расчетный лист) о составных частях з/платы, причитающихся ему за соответствующий период, а так же удержания и общей суммы подлежащей выплате.

4.1.13. В соответствии с Постановлением Правительства, установить размер суточных, связанных со служебными командировками согласно положения принятого на предприятии.

4.1.14. При наличии денежных средств, производить доплату свыше максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного ФЗ до среднего заработка за счет предприятия.

4.1.15. Работнику предприятия за упущение в работе, за нарушение Коллективного договора и Правил ПВТР могут не начисляться все виды материального поощрения на основании Приказа генерального директора по согласованию с профкомом.

Раздел V.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

В соответствии с Основами законодательства РФ об охране труда работодатель обязан обеспечить сохранение здоровья и безопасные условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний работников.

5.1. Работодатель обязуется для проведения мероприятий по охране труда (ст. 226 ТК РФ, ст. 19 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ» п.п. 1 и 3) выделять ежегодно не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (ст.19 п.3 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», включая в соглашение по охране труда) средства на:

- проведение ремонтно-строительных работ,
- приобретение спецодежды,
- выдачу молока и др. равноценных продуктов.

Контроль за своевременным расходованием средств по смете возложить от работодателя на начальника бюро по охране труда, от профкома на председателя комиссии по охране труда.

5.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе.

5.3. Работодатель с участием профкома обязан разрабатывать и внедрять инструкции по охране труда на вновь вводимые производства и технологические процессы. Контроль за соблюдением инструкций по безопасности труда возлагается на службу ТБ.

5.4. Работодатель обеспечивает проведение инструктажей и обучения по охране труда, пожарной безопасности, осуществляет допуск к самостоятельной работе в соответствии с Положением о порядке проведения обучения по охране труда в АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС". Допуск к работе лиц, не прошедших обучение и инструктажи по охране труда, запрещается.

5.5. Обязательные медицинские осмотры работников проводятся в зависимости от профессии (вида выполняемых работ) в сроки, определяемые ежегодным приказом по предприятию.

Медицинские осмотры проводятся за счет предприятия.

При уклонении работника от прохождения обязательных медицинских осмотров, в т.ч. флюорографии, а так же в случае медицинских противопоказаний, работодатель имеет право не допускать работника к выполнению им трудовых обязанностей.

5.6. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу работникам молока или других равноценных пищевых продуктов на основании результатов проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ).

Молоко и другие пищевые продукты выдаются работнику за отработанную смену (рабочий день), независимо от ее продолжительности, по перечню профессий и работ, установленном в коллективного договора (0,5 литра молока).

В исключительных случаях по письменному заявлению работников, выдача молока может быть замена компенсационной выплатой в размере эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов по окончании отработанного месяца (ст.222 ТК РФ).

Работодатель обеспечивает минеральной водой участки цехов с повышенной запыленностью и высокой температурой.

5.7. Работодатель предоставляет дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда в соответствии с классом условий труда, установленным специальной оценкой условий труда (СОУТ):

- класс условий труда 3.1 – 7 дней
- класс условий труда 3.2 – 10 дней
- класс условий труда 3.3 – 14 дней

5.8. Работодатель выплачивает надбавку к окладу, за работу во вредных условиях труда в соответствии с классом условий труда, установленным специальной оценкой условий труда (СОУТ), за классы условий труда 3.1., 3.2., 3.3 в размере 4%.

Класс труда и специальные к нему гарантии (дополнительный отпуск, надбавка % к окладу, молоко и другие пищевые продукты) фиксируются как обязательное условие в трудовом договоре работника.

5.9. Работодатель обязан выдавать работникам спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, мыло и моющие средства в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

Работник несет ответственность за сохранность и исправность выдаваемого ему рабочего инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты в соответствии с законодательством.

5.10. Работодателю:

- обеспечить при необходимости проведение экспертиз условий труда на отдельных участках работ или рабочих мест, разработку и реализацию мероприятий в случае выявления нарушений установленных норм и правил охраны труда,
- выполнять мероприятия, направленные на повышение безопасности труда и улучшения условий труда,
- своевременно проводить СОУТ (специальную оценку условий труда).

5.11. Работодателю своевременно оформлять и передавать в органы соцстраха документы на назначение компенсационных выплат в возмещение ущерба здоровью по вновь установленным профзаболеваниям и несчастным случаям на производстве (согласно правилам возмещения вреда, причиненного работникам трудовым увечьем или профессиональным заболеванием).

5.12. Работодателю обеспечивать работникам за время приостановки работ на участках (рабочих местах) вследствие нарушений Правил и норм по охране труда не по их вине предоставление работы по соответствующей профессии и квалификации, а в случае невозможности - сохранить средний заработок. Отказ работников от выполнения работ в связи с не обеспечением условий труда не может служить основанием для применения дисциплинарных взысканий, за исключением случаев, связанных с работами по устранению нарушений охраны труда (ст.219 ТК РФ).

5.13. Обеспечить выделение средств и выполнение в установленные сроки мероприятий, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда по результатам СОУТ на вновь созданных рабочих местах.

5.14. Обеспечить подготовку всех производственных и служебных помещений к зимним условиям труда.

5.15. Привлекать виновных к дисциплинарной ответственности и взыскивать причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством по каждому факту нарушения правил, инструкций, положений и приказов по безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Работодатель информирует принимаемых на работу работников об условиях труда, степени их вредности и опасности, о чем указывается в заключенном с работником трудовом договоре и приложении к коллективному договору (Перечень профессий с вредными условиями труда).

Работодатель и профсоюзный комитет формируют комиссию по охране труда, работающую на паритетных началах, и обеспечивают ее эффективную работу.

Работодатель обязан проводить расследования и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с Постановлением Минтруда России от 24.10.02 г. № 73.

5.16. Обеспечить силами трудовых коллективов и силами соответствующих служб санитарное состояние закрепленных территорий предприятия, санитарно-бытовых помещений и мест пользования в соответствие с нормами и правилами охраны труда, промсанитарии и экологии.

5.17. Работодатель обязан обеспечить цехи, участки медицинскими аптечками.

5.18. Обеспечить стирку спец. одежды.

5.19. Обеспечить условия и охрану труда женщин, лиц моложе 18 лет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.20. Ежегодно составлять план мероприятий по улучшению (обеспечению) нормальных условий труда, выделять средства и обеспечивать их освоение.

5.21. Уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, для исполнения возложенных на них функций предоставляется в течение рабочей смены свободное время. (2 часа в неделю)

5.22. Увольнение уполномоченных лиц по охране труда, по инициативе администрации, возможно только с согласия профсоюзного комитета.

5.23. Работодатель организует и оплачивает обучение общественных уполномоченных по охране труда.

Раздел VI.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

Выплаты по разделам VI и VII «Социальные гарантии» и «Социальная защита молодежи», осуществляются при условии устойчивого финансового состояния предприятия, выполнения обязательств по выплате заработной платы и всех видов платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

6.1. Работодатель обязуется обеспечить 100% охват предварительными медицинскими осмотрами лиц, устраивающихся на предприятие в зависимости от профессии (вида выполняемых работ), периодическими осмотрами трудящихся, связанных с вредными условиями труда, работающих подростков, профосмотр женщин врачом-гинекологом, 100% охват работающих флюорографическим обследованием. Проводить профилактические прививки работникам предприятия с их согласия за счет средств предприятия.

6.2. Оздоровлять за счет средств предприятия в санаториях работников предприятия (согласно Положению на приобретение путевок, Приложение № 4).

Путевки в санаторий выделять согласно медицинским показаниям трудящихся и проработавшим на предприятии не менее года.

6.3. Вносить страховые взносы на обязательное медицинское страхование за работников предприятия.

6.4. Предоставлять дополнительный отпуск работникам имеющим установленный ненормированный рабочий день (директорам по направлениям и заместителям Генерального директора 10 дней дополнительного отпуска, руководителям служб 6 дней, начальником цехов, начальникам отделов и их заместителям 3 дня дополнительного отпуска).

6.5. Работодатель и профсоюзный комитет обязуется при наличии средств устанавливать дополнительные льготы:

6.5.1. Оказывать разовую материальную помощь:

- семьям умерших работников до 10 000 рублей (иное по решению администрации и профкома).
- на похороны близких родственников, не работавших на предприятии, до 8000 рублей от администрации и профкома (родители, дети, один из супругов).

6.5.2. Оказывать разовую материальную помощь в связи с несчастным случаем (пожар, кража, и пр.) в размере по решению работодателя и профкома.

6.5.3. Выделять средства на оказание материальной помощи работникам, нуждающимся в платной медицинской помощи, по решению комиссии по платным медицинским услугам, а также с привлечением средств страховых компаний путем заключения договоров ДМС для лечения тяжело больных работников предприятия.

6.5.4. Выплачивать разовое безвозмездное пособие в сумме 10 000 рублей на рождение ребенка.

6.5.5. Выплачивать безвозмездное пособие матерям, вернувшимся на предприятие после административного отпуска по уходу за ребенком, в сумме 10 000 рублей.

6.5.6. В день бракосочетания новобрачным (работникам предприятия) вручать от имени администрации и профкома букет цветов за счет средств предприятия.

6.5.7. Выплачивать разовое безвозмездное пособие в сумме 5000 рублей В день бракосочетания новобрачным (работникам предприятия).

6.5.8. Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, посещающих детские дошкольные учреждения производить частичную оплату за содержание ребенка в детских учреждениях по совместному решению администрации и профкома в размере 50% родительской платы, но не более 6 000 рублей.

6.5.9. Производить доплату за аренду жилья, на основании Совместного решения администрации и профсоюзного комитета индивидуально по каждому заявлению.

6.6. Для неработающих ветеранов:

- за счет средств предприятия приобретать путевки в санаторий на лечение ветеранам, бывшим работникам завода (в первую очередь инвалидам и участникам ВОВ, воинам-интернационалистам, получившим повреждение здоровья при исполнении воинского долга, лицам, награжденным за самоотверженный труд в годы войны орденами и медалями, инвалидам труда);
- оказывать разовую материальную помощь на похороны неработающим ветеранам завода по решению администрации и профкома.

В пределах утвержденной сметы:

- оказывать единовременную разовую помощь, одиноким, нуждающимся в платной медицинской помощи, ремонте жилья, покупке топлива и др. нужды;
- выделять средства для посещения больных, не ходячих пенсионеров;

6.7. Выделять дотацию на питание в размере 30 рублей работникам предприятия, работающим полную или неполную смену в вечернее и ночное время (с 21-00 до 6-00 час (не менее 4-х часов)).

6.8. Выделять дотацию на транспортные расходы при наличии средств по совместному решению администрации и профкома, работникам проживающим в сельской местности.

Производить оплату за бензин, работникам использующим личный транспорт в служебных целях по решению генерального директора.

6.9. Поощрять работников предприятия к юбилейным датам в соответствии с утвержденным Положением (Приложение № 3).

6.10. Обеспечить новогодними подарками всех детей работников предприятия до 14-летнего возраста включительно из средств администрации.

6.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в установленном законом порядке.

6.12. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по организации культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками предприятия и членами их семей (в соответствии с утвержденной сметой).

6.13. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ, информировать работников о начисленных и уплаченных страховых взносах в их пользу.

6.14. Супругам, родителям и детям, работающим на предприятии может быть предоставлен одновременный уход в отпуск (не в ущерб работы предприятия). Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответственно число дней отпуска без сохранения заработной платы.

6.15. Предоставлять оплачиваемый дополнительный отпуск за длительный стаж работы на предприятии :

- 1 день – от 10 до 15 лет,
- 2 дня – от 15 до 25 лет,
- 3 дня – более 25 лет.

Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным отпуском.

6.16. Предоставлять на основании письменного заявления работника отпуск без сохранения з/платы сроком до 5-и календарных дней в случаях:

- а) вступления в брак,
 - б) со смертью близких родственников (дети, родители, один из супругов, братья, сестры, бабушки, дедушки),
 - в) свадьба детей,
 - г) рождение ребенка у работника,
 - д) поступление ребенка в 1 класс (1 день 1^е сентября),
- в т.ч. оплачиваемые до 3-х дней по пунктам: а), б), д) – 1 день.

6.17. Компенсация за износ (амортизацию), инструмента которые работники используют для нужд предприятия; компенсация за использования личного автотранспорта в служебных целях, устанавливается работодателем по согласованию с работником.

Раздел VII.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ.

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную профсоюзную жизнь, комплексного решения социальных вопросов стороны договорились всецело содействовать работе Молодежной комиссии профкома, направленной на активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности организации.

7.1. Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подготовке молодых работников.

7.2. Создать условия для реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирование инновационной деятельности.

7.3. С целью сохранения преемственности кадрового потенциала совершенствовать работу наставников.

7.4. Предоставлять следующие меры поддержки за счет средств предприятия (оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками Образовательной программы, осваиваемой в соответствии с Договором о целевом обучении, в размере стоимости образовательных услуг) молодым людям, заключившим договор с предприятием и направленным на учебу по квотам в пользу предприятия.

При направлении на учебу предпочтение отдавать детям и внукам работников предприятия.

7.5. Молодым специалистам, обучающимся в ШГД, на первом курсе обучения выплачивать стипендию согласно «Положению о ШГД».

7.6. Выплачивать безвозмездное пособие в сумме 2000 рублей и возвратное пособие в размере от 5000 до 10000 рублей с рассрочкой на 1 год всем лицам, которые после службы в вооруженных силах (в течение 3 месяцев после увольнения в запас) снова возвратились на предприятие.

При увольнении с предприятия до истечения 1 года работник возвращает пособие полностью.

7.7. Работникам, избранным в состав молодежной комиссии профкома предоставлять освобождения от работы в течение рабочего дня для выполнения общественных обязанностей (не в ущерб основной работе не более 4-х часов в месяц).

Раздел VIII.

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

8.1. Профсоюзная организация действует на основании Устава отраслевого профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации и в соответствии с законодательством (ст. 19 Конституции РФ, Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ и др.)

8.2. Профсоюзная организация (профком) представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах и в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации (п. 1 ст. 11 Федерального закона о профсоюзах и настоящего КД п.1.18.1.).

8.3. Работодатель обязуется:

8.3.1. Строить свои взаимоотношения с профсоюзной организацией, руководствуясь требованием ТК РФ, а также настоящим коллективным договором.

8.3.2. Представителям профкома, освобожденным при избрании решением собрания (конференции) от своей производственной работы:

- Выплату премии, любых других видов материального поощрения за счет средств предприятия в размерах и сроках, предусмотренных действующими на предприятии Положениями.
- Представление социально-бытовых льгот как любому штатному работнику.

8.3.3. Обеспечить бесплатно профсоюзный комитет помещением с телефонами и внутренней связью, бесплатными услугами предприятия по автотранспорту, канцелярскими принадлежностями, распечатыванию и размножению материалов в необходимых количествах.

8.3.4. Осуществлять сбор с членов профсоюза по их заявлению членские взносы и перечислять их на счет профкома в течение 3 дней после выдачи заработной платы.

8.3.5. Уведомлять профком не менее чем за 2 месяца при принятии нормативных актов, затрагивающих социально-экономические права, интересы работников.

8.3.6. Предоставлять время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива членам выборных органов профсоюзной организации общества, не освобожденных от своей производственной деятельности, но не более 4 часов в неделю, а также на время их краткосрочной профсоюзной учебы.

8.3.7. Предоставлять ежемесячно в профком список работников, принятых на работу и уволенных за данный период.

8.4. Работодатель гарантирует:

8.4.1. Предоставление профкому необходимой информации по вопросам охраны труда и ТБ, отдыха и заработной платы работников, соблюдения законодательства о труде.

8.4.2. Предоставление профкому права информировать работников предприятия о деятельности профорганизации, оповещать о предстоящих мероприятиях (собраниях, конференциях и др.) через средства информации.

8.4.3. Установление условий труда и заработной платы, применение законодательства о труде в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется с участием профкома.

8.4.4. Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным работникам и представителям профсоюза предоставляются в соответствии со ст. 25–27 «Федерального закона о профсоюзах».

8.4.5. Работодатель не вправе (статья 82 п.4; статья 374 ТК):

- расторгнуть трудовой договор с работником, членом профсоюза по п. 2,3,5,6 статья 81 ТК без согласования с профсоюзным органом,

- переводить на другую работу, применять дисциплинарные взыскания, уволить по инициативе администрации, работников избранных в состав профсоюзного органа и не освобожденных от основной работы без согласования с профсоюзным органом.

8.5. Профком обязуется:

8.5.1. Содействовать успешному выполнению производственных программ предприятия с целью сохранения и расширения рабочих мест, своевременной и полной выплаты заработной платы, предоставления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ, соглашений и настоящим коллективным договором.

8.5.2. Сотрудничать на началах социального партнерства с работодателем (администрацией) в вопросах, связанных с регулированием трудовых и экономических отношений.

8.5.3. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, соблюдению работниками правил внутреннего распорядка, выполнению ими трудовых обязанностей.

8.5.4. Разъяснить работникам и руководителям трудовое законодательство, положения соглашений настоящего коллективного договора, добиваться их неуклонного выполнения.

8.5.5. Способствовать организации и развитию системы трудового соревнования между подразделениями и работниками, подводить его итоги на основе «Положения об организации трудового соревнования», разработанного совместно с администрацией.

Раздел IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

9.1. Обязанности работодателя:

В сложившихся рыночных отношениях и жесткой конкуренции между производителями товаров – обеспечить защиту коммерческих интересов предприятия.

При этом:

9.1.1. С работников, имеющих доступ к сведениям, разглашение которых может нанести предприятию ущерб, брать письменное обязательство о неразглашении коммерческой тайны предприятия, согласно разработанному Положению.

9.1.2. Отказ работника от подписания письменного обязательства, а равно лишение его в установленном порядке допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну, рассматривается как несоответствие занимаемой должности (выполняемой работе).

9.1.3. Нарушение порядка работы с документами и сведениями, содержащими коммерческую тайну предприятия, считать невыполнением служебных обязанностей, а разглашение коммерческой тайны – невыполнением трудового договора и взятых обязательств. К виновным принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Профсоюзный комитет обязуется не разглашать и не допускать разглашения другими лицами сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

Раздел X.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, проводившей коллективные переговоры.

10.2. Стороны ежегодно на совместном заседании профкома и администрации один раз в полугодие отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

10.3. Профком совместно с работодателем путем создания комиссий проводят проверки выполнения КД с последующим отчетом на расширенных заседаниях администрации и профкома.

10.4. Работодатель обязуется информировать работников и профком о финансово-экономическом положении предприятия, основных направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и технико-технологических изменениях на предприятии, а также о состоянии социально-бытовой сферы, на расширенных заседаниях профкома и ежемесячных производственно-хозяйственных активах. Рассматривать предложения работников профсоюзного комитета по вопросам деятельности предприятия, направленные на ее совершенствование, и давать на них ответ не позднее месячного срока.

10.5. К лицам, представляющим работодателя либо работников, допускающим нарушения в переговорах, волокиту при заключении договора, дающим неверные сведения, допускающим невыполнение коллективного договора, могут быть применены санкции в установленном законодательством порядке вплоть до наложения на виновных штрафа в размере и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом (ст. 54 ТК РФ).

10.6. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 7-дневный срок направляется работодателем (или профкомом) в орган по труду для уведомительной регистрации.

Генеральный директор
ОА «НЭВЗ-Керамикс»

Председатель профкома



СПИСОК

Профессий и должностей АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» которым по условиям работы обеденный перерыв установить невозможно (перерыв на обед предоставляется в течение рабочей смены)

Цех № 4:

- обжигальщики радиокерамики, пьезокерамики и ферритов ,
- отжигальщики-вакуумщики,
- сушильщики фарфоровых, фаянсовых, керамических изделий и сырья.

Цех № 1:

- операторы,

СЦОО:

- наладчик технологического оборудования «Вистра 3».

Подготовил:

Начальник ООТиЗ



Пудовикова М.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждено на конференции
трудового коллектива
ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
Протоколом от
«03 » апреля 2024г.

**СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2024 г. по АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	Организовать страхование от клещевого энцефалита.	Март -май	Профком
	Обеспечить спецодеждой и индивидуальными средствами защиты	В течение года	Руководство
	Обеспечить работников занятых на работах с вредными условиями труда молоком или заменить компенсацией	Февраль – март	Руководство
	Подготовка к зиме	IV - X	Руководство
	Ремонтно - строительные работы: - организация комнаты приема пищи на участке формообразования	II кв.	Руководство
	Косметический ремонт гардероба в 3 подъезде корп.33 подвал	II кв.	Руководство

Председатель профкома



Пачина Н.М.

Согласовано:

Зам. главного инженера



Крюков С.А.

Председатель комиссии
по охране труда



Сутулов Д.С.

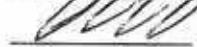
Приложение №3

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома

 Пачина Н.М.

« 03 » апреля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НЭВЗ-Керамикс»

 Курсаков В.В.

« 03 » апреля 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о поощрении работников АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» за долголетний и безупречный труд к юбилейным датам

Настоящее Положение вводится в целях морального и материального поощрения работников, работающих высокопроизводительно, не имеющих дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка, передающих свои знания и опыт молодым рабочим.

1. Поощрение работников за непрерывную длительную и безупречную работу.

1.1. Поощрение работников по данному Положению производится из прибыли в пределах суммы, предусмотренной на эти цели.

1.2. Поощрению подлежат только работники, которые инициативно и добросовестно относятся к выполнению задач, стоящих перед коллективом, вносят значительный вклад в достижение высоких производственных показателей, овладевают передовыми методами труда и смежными профессиями.

1.2.1. Работникам, проработавшим на предприятии непрерывно в течение:

1. 10 лет и 15 лет - объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 3000 рублей;
2. 20 лет - объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 3500 руб.;
3. 25 лет - объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 4000 руб.;
4. 30 лет и через каждые 5 лет - объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 5000 руб.

1.2.2. В день 50-летия работникам, проработавшим на предприятии свыше 5 лет, объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 2000 рублей.

1.2.3. При достижении пенсионного возраста, работникам, проработавшим на предприятии:

- От 5 до 15 лет объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 2000 рублей;
- От 15 до 25 лет объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 3000 рублей;
- Свыше 25 лет объявляется благодарность с выдачей денежной премии в размере 5000 рублей.

1.2.4. В случае совпадения двух юбилейных дат в одном месяце, работник награждается денежной премией соответствующей сумме премий каждой из двух юбилейных дат.

1.2.5. Денежная премия, которой награждается работник, может быть заменена ценным подарком на сумму премии.

1.2.6. Данное Положение распространяется на членов коллектива, работающих на предприятии на момент исполнения юбилейной даты.

2. Условия и порядок премирования.

2.1. Под непрерывным стажем понимается непрерывная работа на предприятии. В этот стаж включается: время учебы в ПУ-35, время отпуска женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста, установленного законодательством, время освобожденной работы на выборных должностях и время службы в Вооруженных Силах, если этим периодом предшествовала и за ними непосредственно следовала работа на предприятии.

В непрерывный стаж работы включается время работы на другом предприятии в том случае, если перевод работника произошел внутри НПО «Адрон» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», включая дочерние предприятия и предприятия вновь образованные.

2.2. Стаж не считается прерванным, но в него не засчитывается время отсутствия работника на предприятии в связи с пребыванием его на обучении в высших специальных учебных заведениях, профтехучилищах, нахождении по заданию предприятия или вышестоящей организации в заграничных командировках, временной инвалидности, уходом на пенсию, время работы в строительных организациях с целью получения жилой площади, в военном представительстве и Госприемке.

2.3. Стаж прерывается у работников, уволенных по собственному желанию, за прогул, за систематическое нарушение трудовой дисциплины и по другим неуважительным причинам.

2.4. Награждение за долголетнюю и безупречную работу производится приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом.

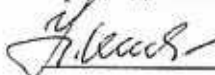
Для подготовки приказа на поощрение работника характеристика-представление за подписью руководителя подразделения и предцехкома сдается в отдел кадров не позднее 10 числа месяца, предшествующего юбилейной дате.

2.5. Меры поощрения не распространяются на лиц, имеющих дисциплинарное взыскание, в течение срока его действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Пачина Н.М.

« 03 » апреля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «НЭВЗ-Керамикс»
 Курсаков В.В.

« 03 » апреля 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О приобретении санаторно-курортных путевок для оздоровления работников АО «НЭВЗ-Керамикс»

Порядок приобретения, оформления и оплаты путевок.

1. Путевки в санаторий на оздоровление работников предприятия приобретаются самими работниками по рекомендации медицинского учреждения непосредственно в санатории.
2. По заявлению работника на имя генерального директора ему оказывается материальная помощь при имеющейся финансовой возможности по совместному решению администрации и профкома в зависимости от стоимости путевки и получаемой заработной платы, а так же отношению к труду.
3. Работники предприятия (члены профсоюза) могут приобрести путевки в санатории с 20% скидкой через Федерацию Профсоюзов НСО с оказанием материальной помощи от предприятия. Оформление заявления через профком предприятия.
4. В качестве материальной помощи 5% стоимости путевки выделяет профсоюзный комитет.

Приложение №5 к Коллективному Договору

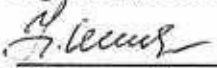
Генеральный директор
АО «НЭВЗ-Керамикс»

 Курсаков В.В.

УТВЕРЖДЕНЫ: на конференции
трудового коллектива Протокол
от 03.04.2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 Пачина Н.М.

ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»

г.Новосибирск

1. Общие положения.

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту «Правила»)- локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.2. Правила имеют целью: укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, достижение высокого качества работ, повышение производительности труда и воспитание у работников чувства ответственности за результаты труда.

1.3. Настоящие правила распространяются на всех работников АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».

1.4. Правила утверждаются общей конференцией трудовых коллективов и подписываются работодателями с учётом мнения профсоюзного комитета.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие «Правила» возможно по утверждению конференции трудового коллектива.

2. Основные определения.

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и предприятием о личном выполнении работником за оплату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым договором или соглашением.

Работодатель – юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.

Работник – физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя.

Работа- исполнение работником обязанностей, установленных трудовым договором, должностной инструкцией, другими нормативными актами действующими на предприятии, а также письменными и устными распоряжениями непосредственного руководителя.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Рабочее время - время, затраченное на осуществление трудовой функции, предусмотренной трудовым договором, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

Подготовительно - заключительное время (входит в рабочее время)— это время, которое затрачивается на подготовку к выполнению производственного задания и на действия, связанные с ее окончанием.

К нему относится:
время на прием, либо передачу смены на рабочем месте (для сменного персонала);
подготовку рабочего места к началу работы;
уборку рабочего места по окончании работы;
получение или сдачу инструментов, материалов, защитных средств, ремонтных приспособлений;
получение инструктажа по технике безопасности;
получение сменного задания;
отчет о проделанной работе.

Продолжительность рабочего времени - количество часов рабочего времени в неделю, в месяц, установленное предприятием работнику в соответствии с действующим трудовым кодексом РФ.

Смена - период времени, установленный работодателем работнику для выполнения работы согласно утвержденному графику (графику сменности), с фиксированным временем начала и окончания работы, учитывающий время для приема пищи (для сменного персонала).

Время начала работы — время, определенное графиком сменности, с которого начинается отсчет рабочего времени.

Время окончания работы — время, определенное графиком сменности, в которое заканчивается отсчет рабочего времени.

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Обед, обеденное время- время перерыва для питания и отдыха.

Время начала обеда - время, определенное графиком перерывов для питания и отдыха, начиная с которого работник прекращает исполнение своих должностных обязанностей и начинается отсчет обеденного времени.

Время окончания обеда - время, определенное графиком перерывов для питания и отдыха, начиная с которого работник приступает к исполнению своих должностных обязанностей и заканчивается отсчет обеденного времени.

Сверхурочная работа- работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены).

Работа в выходной день - работа, производимая работником по инициативе работодателя в установленный графиком работы выходной или нерабочий праздничный день.

Табель учета рабочего времени - документ установленной формы для ежедневного учета рабочего времени каждого работника предприятия.

Руководители - работники, занимающиеся управлением в должностях руководителей предприятия и руководителей структурных подразделений.

Специалисты - работники, занимающиеся инженерно-техническими работами.

Служащие - работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание.

Рабочие - рабочие всех специальностей.

Разовое нарушение Правил - нарушение 1 раз в течение календарного года.

Систематическое нарушение Правил - нарушение более 1 раза в течение календарного года.

3. Порядок приема работников на работу.

3.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор (контракт).

3.2. Трудовые договоры (контракты) заключаются: (ст.58 ТК РФ)

- на неопределённый срок;
- на определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными Федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

- с поступающими на работу пенсионерами,
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев и других чрезвычайных обстоятельств.
- с лицами, поступающими на работу по совместительству на один календарный год.

Трудовой Кодекс предусматривает и иные основания для заключения срочного трудового договора.

Приём на работу производится посредством заключения трудового договора, который оформляется в двух экземплярах (1-й экземпляр остаётся у работодателя, 2-й — у работника). Право подписи трудового договора принадлежит генеральному директору АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС, либо лицам, которым переданы соответствующие полномочия по доверенности.

Приём на работу оформляется приказом-распоряжением, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.

3.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (ст.66.1. ТК РФ), за исключением случаев когда трудовой договор заключается впервые;

- документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в т.ч. в форме электронного документа;

документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);

3.4. При приёме на работу работник проходит обучение в ОРП, где знакомится со следующими документами под роспись до подписания трудового договора:

- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
- со структурой предприятия;
- с положением о подразделении;
- с системой качества, действующей на предприятии;
- кодексом корпоративного поведения;
- инструкциями по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

3.5. Непосредственный руководитель на рабочем месте знакомит работника с должностной инструкцией под роспись.

Уполномоченные лица проводят инструктаж работника о нормах производственной санитарии и гигиены труда, разъясняют правила противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте под роспись.

В профсоюзном комитете вновь принятых работников знакомят с Коллективным договором.

3.6. При заключении трудового договора (контракта) по соглашению сторон в нём может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки соответствия работника поручаемой работе:

- для рядовых работников — на срок не более 3 месяцев;
- для руководителей компании и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — на срок до 6 месяцев (ст.70 ТК РФ). Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приёме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

3.7. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст.70 ТК РФ);

- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого работодателя, приглашённых по согласованию между работодателями);
- беременных женщин;
- не достигших возраста восемнадцати лет;
- окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 1 года со дня окончания образовательного учреждения;
- избранных на выборную оплачиваемую должность;

заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев.

3.8. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных локальных нормативных актов.

3.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин послуживших основанием к расторжению трудового договора.

3.10. Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

3.11. Работники АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» имеют право работать по совместительству в свободное от основной работы время, но не более половины месячной нормы рабочего времени (ст. 284 ТК РФ). Оформление на работу по совместительству и оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится согласно Трудовому Кодексу РФ.

4. Изменение трудового договора.

4.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию, либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том числе трудовой функции (ст. 72.1 ТК РФ).

4.2. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, допускается изменение определённых сторонами существенных условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом (ст. 74 ТК РФ).

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы — вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья (ст. 73 ТК РФ).

4.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных

случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, а также в случаях приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законом), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника.

4.4. Присвоение (повышение) рабочему разряда производится с учетом сложности самостоятельно выполняемых им работ, имеющих в организации, уровня образования, профессиональной подготовки рабочего.

Вопрос о присвоении (повышении) разряда рабочему рассматривается квалификационной комиссией организации.

Руководитель организации имеет право понизить рабочему квалификацию на один разряд сроком до 3 месяцев за грубое нарушение технологической дисциплины и за другие серьезные нарушения, повлекшие ухудшение качества изготавливаемой им продукции или выполняемых работ.

Восстановление разряда производится в общем порядке, установленном для присвоения или повышения разряда.

На основании протокола квалификационной комиссии руководитель подразделения в течение 3 рабочих дней вносит соответствующую запись в свидетельство работника.

5. Порядок прекращения трудовых договоров (контрактов) с работниками.

5.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ: по инициативе работника (по собственному желанию) (ст.80 ТК РФ); по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ) либо по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).

5.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок и срочный трудовой договор более 2-х месяцев, предупредив об этом работодателя за две недели, кроме трудового договора заключенного сроком до 2-х месяцев – за 3 дня. Началом указанного срока считается следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

5.3. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) руководителя предприятия. Работник знакомится с приказом под роспись.

5.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается с предварительного мотивированного мнения профсоюзного органа в случаях:

- сокращения численности или штата работников организации (ст.81, п.2 ТК РФ);
- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст.81, п.3 ТК РФ);

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81, п.5 ТК РФ).

- работодатель не вправе (статья 82 п.4; статья 374 ТК):

- расторгнуть трудовой договор с работником, членом профсоюза по п. 2,3,5,6 статья 81 ТК без согласования с профсоюзным органом,

переводить на другую работу, применять дисциплинарные взыскания, уволить по инициативе администрации, работников избранных в состав профсоюзного органа и не освобожденных от основной работы без согласования с профсоюзным органом.

В остальных случаях при расторжении трудового договора мотивированного мнения профсоюзного органа не требуется.

5.6. При расторжении трудового договора днём увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель выдаёт работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчёт. При увольнении руководителя подразделения, в последний рабочий день он сдает в ОРП акт приема - сдачи дел при смене руководителя.

5.7. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Работник уведомляет руководителя о намерении уволиться за 3 дня до даты увольнения – для подготовки документов и передачи дел.

5.8. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом и иными Федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

5.9. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.

5.10. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

6. Условия труда

6.1. Нормальная продолжительность рабочего дня составляет 8 часов (или 7,2 часа для операторов пескоструйной установки и для работников), продолжительность рабочей недели — 40 часов. Начало работы — в 8.00, окончание - в 16.45. Выходные дни: суббота и воскресенье. Продолжительность времени отдыха и питания — 45 минут (с 12.00 до 12.45), а также регламентированные перерывы: с 10.00 до 10.10 и с 15.00 до 15.10. Для работников, работающих по 12 часов дополнительный перерыв с 17.00 до 17.10. Время приема пищи для сменного персонала устанавливается распоряжениями руководителей соответствующих структурных подразделений. Время приема пищи для сменного персонала входит в рабочее время устанавливается в классификаторе графика сменности.

Руководителями структурных подразделений и директорами предприятия разрабатывается и утверждается классификатор графика работы и регламентированных перерывов, которые ежегодно утверждаются до 31 декабря.

В случае крайней необходимости по заявлению работника, подписанное руководителем структурного подразделения и директором по работе с персоналом, разрешается сдвигать начало и окончание рабочей смены.

В непрерывных производствах продолжительность работы, в том числе начало, и окончание ежедневной работы и перерывов для отдыха и приёма пищи, определяются графиком сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен проходить, как правило, через каждую неделю в часы, определённые графиком сменности, продолжительность смены устанавливается 12 часов или 24 часа. Подготовительно-заключительное время входит в рабочее время. В рабочее время входит время в начале и в конце смены на переодевание, умывание, прием душа, если иное не оговорено технологическими инструкциями производства отдельных видов работ.

Время на получение сменного задания на выполнение работ не должно превышать 15 мин.

Время на отчет о проделанной за день работе не должно превышать 15 мин.

Виды времени отдыха:

6.1.1. Перерывы в течение рабочего дня (смены).

6.1.2. Ежедневный (междусменный отдых). Перерыв в работе в период после окончания рабочего дня (смены) и до начала нового рабочего дня (смены). Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха зависит от режима работы и длительности рабочего дня (смены).

6.1.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю. При суммированном учете рабочего времени выходные дни предоставляются работникам в соответствии с графиками работы.

6.1.4. Нерабочие праздничные дни.

6.1.5. Отпуска.

Для сменного персонала вводится суммированный учёт рабочего времени. Период суммированного учёта рабочего времени — квартал.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета. Работа в течение двух смен подряд запрещается. При возникновении на рабочем месте работника аварийной или чрезвычайной ситуации, несчастного случая и т.п. работник обязан незамедлительно известить об этом своего непосредственного руководителя, находиться на безопасном расстоянии от рабочего места до особого распоряжения непосредственного руководителя, независимо от того окончена смена или нет.

6.2. Каждый работник предприятия обязан пройти электронную проходную по пропуску не позднее чем за 15 минут до начала работы согласно графика работы, при этом работник обязан приступить к выполнению должностных обязанностей не позднее времени начала работы, определенного трудовым договором.

По окончании работы работник обязан пройти электронную проходную предприятия не ранее чем за 15 минут по окончании рабочего дня времени работы определенном трудовым договором.

Все опоздания и преждевременные уходы с работы фиксируются электронной проходной и являются основанием для снижения размера премии или надбавки и отражения в таблице учета рабочего времени. Исключения составляют отклонения, оформленные служебными, увольнительными записками, приказами и т.п. Все служебные документы (увольнительные, повестки, и т.п.) представляются в ООТиЗ с визой руководителя подразделения по окончанию рабочей смены. По окончании рабочего дня (смены) работники обязаны покинуть производственные помещения в течение 1 часа, кроме оставшихся по производственной необходимости в установленном порядке. Исключения составляют руководители.

Руководители подразделений несут ответственность за контроль своевременности начала и окончания работы работниками.

Работники, которым разрешен обусловленный спецификой работы свободный вход и выход в течение рабочего дня, обязаны регистрировать начало и окончание рабочего дня согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка» пунктом п.п. 3.1., 3.2. В случае если работник, выполняя работу за пределами предприятия, не зарегистрировал начало рабочего дня или окончание рабочего дня, он обязан предоставить увольнительную записку, с визой руководителя подразделения в ООТиЗ. На непрерывных работах работнику смены запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника без соответствующего разрешения руководителя, который отвечает за работу в это время.

В случае неявки сменяющего работника или явки его на работу в нетрезвом состоянии, а также в состоянии токсического или наркотического опьянения сменяемый работник обязан известить об этом непосредственного руководителя. Руководитель обязан немедленно принять меры к замене работника смены другим работником. Если в течение 4 часов руководитель не смог заменить работника смены другим работником, то он сам обязан приступить к исполнению обязанностей работника.

Табель учета рабочего времени формируется по данным электронной проходной с учетом фактически отработанного времени, согласно режима рабочего времени определенного трудовым договором.

6.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

6.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

6.5. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается.

6.6. Привлечение работника к сверхурочным работам без его согласия допускается в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование;

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

6.7. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.

6.8. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). Инвалидам -30 дней.

6.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (ст.122 ТК РФ)

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа. График отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до всех работников.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала.

Порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы в АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» регламентируется действующим законодательством, локальными нормативными актами, существующими на предприятии.

В соответствии со ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

6.11. Порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы:

- заявление работника на имя работодателя визирует начальник структурного подразделения и передает в отдел по работе с персоналом специалисту по кадровому делопроизводству;

- специалист по кадровому делопроизводству оформляет приказ о предоставлении отпуска работнику и формирует документ в учетной программе фиксирующий отсутствие работника, который автоматически отражается в таблице учета рабочего времени для отдела ОБУ;

- приказ о предоставлении отпуска с приложенным заявлением направляется на подпись директору организации.

7. Основные права работника.

Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и стандартами предприятия;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. Основные права работодателя.

Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
- проводить профессиональную подготовку и переподготовку кадров для собственных нужд на основе заключенных индивидуальных ученических договоров.

9. Основные обязанности работодателя.

9.1. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство (ст.22 ТК РФ). Своевременно и точно определять и корректировать основные направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными материалами, документацией, оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач.

9.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определённых видов деятельности.

9.3. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными возможностями и личным вкладом каждого работника в деятельность организации.

9.4. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

10. Основные обязанности работника.

10.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, определённые ему должностными инструкциями, трудовым договором, организационно-распорядительными документами.

10.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

10.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в т.ч. к находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по назначению.

10.4. Бережно относиться к вверенной документации.

10.5. Соблюдать правила корпоративной культуры компании.

10.6. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в организации сведения, относящиеся к коммерческой тайне.

10.7. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, производственной санитарии.

10.8. Соблюдать требования по режиму секретности, внутриобъектному режиму, гражданской обороне, действующие в организации.

10.9. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или должности определяет профессиональные стандарты работ и профессий рабочих, должностными инструкциями, трудовыми договорами (контрактами), договорами о полной/ коллективной материальной ответственности.

11. Поощрения за успехи в работе.

11.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие достижения в работе, способствующие эффективной коммерческой деятельности организации, работники поощряются:

- объявлением благодарности;
- выдачей премии;
- награждением благодарственным письмом;
- вручением ценного подарка;
- награждением Почётной грамотой;
- поощрением к юбилейным датам в соответствии с Положением, действующим на предприятии.

11.2. Поощрение объявляется приказом руководителя предприятия по согласованию с выборным профсоюзным органом.

11.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие организации, проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются персональным повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие должности и другими видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и защищенность работников и членов их семей.

12. Ответственность за упушения в работе и нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.

12.1. Работники организации несут ответственность за совершение дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей.

12.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

Меры ответственности за нарушения, определены в Приложении к «Правилам внутреннего трудового распорядка».

12.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает генеральный директор организации.

12.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня обнаружения совершения проступка.

12.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы, за месяц полностью или частично, а также ему может быть уменьшена переменная часть заработной платы, если приказом о наказании ему объявлены выговор или замечание.

12.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать письменные объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Об отказе в даче письменных объяснений со стороны работника руководитель подразделения с участием свидетелей составляет акт соответствующего содержания. (Приложение)

12.6. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

12.7. Приказ (распоряжение) генерального директора организации о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на которого наложено взыскание, под распись (с указанием даты ознакомления) в трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа

работника от подписи руководителем подразделения составляется соответствующий акт (Приложение).

12.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято по собственной инициативе работодателя, по ходатайству непосредственных руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника до истечения года со дня применения, если подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка, за добросовестную работу, результативность и безупречное поведение.

12.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

12.10. Каждый работник несет ответственность за нарушения трудовой дисциплины и настоящих Правил, в частности за:

- начало работы позже установленного времени;
- окончание работы раньше установленного времени;
- нарушение графика обеденных перерывов;
- несоблюдение времени технологических перерывов, если иное не предусмотрено регламентом работы;
- прогул (отсутствие на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины более 4 часов подряд);
- нахождение на территории предприятия в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
- курение на территории предприятия в местах, запрещенных настоящими Правилами;
- нарушение технологической дисциплины;
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

12.11. Материальная ответственность

12.11.1. Одна из сторон трудового договора (работник или общество), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами РФ.

12.11.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться материальная ответственность сторон.

12.11.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами.

Меры ответственности за нарушение правил

Наименование нарушения	Разовое нарушение (1 раз в течение года)	Систематическое нарушение (2 и более раз в течение года)
Начало работы позже установленного времени	А) Замечание Б) Выговор	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение

Окончание работы раньше установленного времени	А) Замечание Б) Выговор	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение
Отсутствие на рабочем месте в рабочее время менее 4 часов	Выговор	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение
Прогул (отсутствие на рабочем месте в рабочее время более 4 часов)	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение	Увольнение
Нахождение на территории предприятия в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения:		
В рабочее время	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение	Увольнение
В нерабочее время	Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат	Увольнение
Уход с рабочего места работника смены до прихода сменяющего работника, без разрешения руководителя, ответственного за работу в данное время	Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение
Не информирование руководителя, ответственного за работу в данное время, сменяемым работником о неявке сменщика или явки его в нетрезвом состоянии, а также в состоянии токсического или наркотического опьянения	Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение
Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей	А) Выговор Б) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат	А) Выговор и уменьшение персональной надбавки, лишение бонусных выплат Б) Увольнение
Нарушение правил ведения табельного учета и (или) сроков предоставления документов на оплату труда	Замечание	Выговор и уменьшение персональной надбавки
Несоответствие данных служебных записок на работу за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (смены) фактически отработанным часам.	Выговор и уменьшение персональной надбавки	Выговор и уменьшение персональной надбавки
Курение в местах, запрещенных Правилами внутреннего трудового распорядка	Замечание	Выговор и уменьшение персональной надбавки
Несоблюдение времени технологических перерывов	Замечание	Выговор и уменьшение персональной надбавки
Нарушение технологической дисциплины труда	Выговор и уменьшение персональной надбавки	Возмещение убытков и увольнение

АКТ № _____

Об отсутствии на рабочем месте без уважительной причины

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____ час. _____ мин.
(время)

Мною, _____
(Ф.И.О., должность)

в присутствии,

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

« _____ » _____ 20 ____ г. _____
(дата инцидента / Ф.И.О. работника)

(должность работника)

Отсутствовал (-а) на рабочем месте: _____ с

_____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

Согласно графику работы _____
(Ф.И.О. работника)

должен (-на) был (-а) находиться на рабочем месте с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

В момент составление настоящего акта _____
(текущее время и дата)

у работодателя нет сведений об уважительных причинах отсутствия на рабочем месте

(Ф.И.О. работника)

На телефонные звонки с целью выяснения причин отсутствия на рабочем месте работник не отвечает.

Объяснительная записка работником _____
(предоставлена / не предоставлена)

Подписи лиц, составивших акт:

АКТ № _____

Акт о появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения

« _____ » _____ 20 _____ г.
(дата)

_____ час. _____ мин.
(время)

Мною, _____
(Ф.И.О., должность)

в присутствии,

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

« _____ » _____ 20 _____ г.
(дата инцидента / Ф.И.О. работника)

(должность работника)

в свой рабочий день появился на рабочем месте: _____,
в состоянии алкогольного опьянения.

Признаки алкогольного опьянения, наблюдаемые у работника лицами, подписавшими
настоящий акт:

1. Устойчивый запах алкоголя в выдыхаемом воздухе;
2. Нарушение артикуляции (несвязная речь);
3. Неустойчивость позы;
4. Нарушение координации движений.

В момент составление настоящего акта _____
(текущее время и дата)

_____ от работы отстранен.
(Ф.И.О. работника)

Также ему было предложено воспользоваться правом пройти медицинское
освидетельствование и написать объяснительную записку.

Был (-о) получен (-о) _____ на медицинское освидетельствование.
(согласие / отказ)

Объяснительная записка работником _____
(предоставлена / не предоставлена)

Подписи лиц, составивших акт:



**Акционерное Общество
«НЭВЗ-КЕРАМИКС»**

АКТ № _____

Об отказе ознакомления с Актом и предоставления объяснительной записки по факту
отсутствия на рабочем месте без уважительной причины

«____» _____ 20__ г.
(дата)

_____ час. _____ мин.
(время)

Мною, _____
(Ф.И.О., должность)

в присутствии,

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

«____» _____ 20__ г. _____
(дата инцидента / Ф.И.О. работника)

(должность работника)

в свой рабочий день отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины, что
зафиксировано в Акте от «____» _____ 20__ г. № _____

От подписания Акта и написания объяснительной записки работник отказался.
Мотивировать свой отказ не смог.

Подписи лиц, составивших акт:



**Акционерное Общество
«НЭВЗ-КЕРАМИКС»**

АКТ № _____

Об отказе ознакомления с Актом и предоставления объяснительной записки по факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____ час. _____ мин.
(время)

Мною, _____
(Ф.И.О., должность)

в присутствии,

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

« _____ » _____ 20 ____ г. _____
(дата инцидента / Ф.И.О. работника)

(должность работника)

в свой рабочий день появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, что зафиксировано в Акте от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

От подписания Акта и написания объяснительной записки работник отказался.
Мотивировать свой отказ не смог.

Подписи лиц, составивших акт:

Коллективный договор АО «НЭВЗ-Керамикс»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Содержание	страница
1	Общие положения	2-4
2	Обеспечение занятости и подготовка кадров	4-6
3	Время труда и время отдыха	6-8
4	Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты	8-10
5	Охрана труда и здоровья	10-13
6	Социальные гарантии	13-15
7	Социальная защита молодежи	15-16
8	Гарантии деятельности профсоюзной организации	16-17
9	Обеспечение защиты экономической, научно-технической и финансово-коммерческой деятельности предприятия.	17-18
10	Контроль за выполнением Коллективного договора.	18
<i>Приложения к коллективному договору.</i>		
№1	Список профессий и должностей, которым по условиям работы обеденный перерыв установить невозможно	19
№2	Соглашение по охране труда	20
№3	Положение о поощрении работников за долгий и безупречный труд к Юбилейным датам	21-22
№4	Положение о приобретении санаторно – курортных путевок для оздоровления работников.	23
№5	Правила внутреннего трудового распорядка	24-43

